

APROXIMACIÓN AL PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL DE URGENCIA A TRAVÉS DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES

APPROACH TO THE URGENT PRELIMINARY RULING PROCEDURE THROUGH THE INTERNATIONAL PROTECTION OF CHILDREN

MÓNICA HERRANZ BALLESTEROS

Profesora titular de Derecho internacional privado

UNED

Resumen: En el presente trabajo se analiza la tramitación de cuestión prejudicial planteada ante el TJUE a través del procedimiento prejudicial de urgencia. El objeto central del estudio es el desarrollo de la jurisprudencia del TJUE en torno a la admisión o la denegación de la solicitud de aplicación del PPU a las cuestiones prejudiciales planteadas sobre la interpretación del Reglamento Bruselas II bis, como una de las medidas legislativas adoptadas en el ámbito de la cooperación judicial civil y por tanto parte del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

Abstract: This paper analyses the preliminary ruling referred to the ECJ under the urgent procedure. The central topic of this study is the development of the ECJ case law in relation with the requesting of the referring Courts to examine the need to deal the preliminary ruling under the urgent procedure; in particular in relation with the interpretation of Brussels II bis Regulation as part of the Area of Freedom, Security and Justice.

Palabras clave: TJUE, cuestión prejudicial, procedimiento prejudicial de urgencia, Espacio de Libertad, Seguridad y justicia, Bruselas II bis

Key words: ECJ, preliminary ruling, urgent preliminary ruling procedure, Area of Freedom, Security and Justice, Brussels II bis.

Sumario: I. Introducción. II. La importancia de la cuestión prejudicial y en particular su tramitación mediante el Procedimiento Prejudicial de Urgencia (PPU). III. Elementos claves en la reglamentación del PPU y delimitación de su ámbito de aplicación. IV. Criterios jurisprudenciales para la aplicación del PPU. 1. Supuestos en los que el

TJUE admite la tramitación de la cuestión prejudicial mediante el PPU. 2. Supuestos en los que el TJUE no accede a la tramitación de la cuestión prejudicial mediante el PPU. V. Conclusiones

I. Introducción

1. La cuestión prejudicial ha sido un tema clásico de estudio a lo largo de todo el proceso de integración de la Unión Europea. Su análisis se ha hecho desde distintas perspectivas destacando el importante papel que ha asumido el TJUE a través de las decisiones que a lo largo del tiempo ha ido dictando en respuesta a los interrogantes planteados por los órganos jurisdiccionales nacionales.

2. La acomodación de la cuestión prejudicial a los cambios que se han ido produciendo a lo largo del proceso de integración europea ha tenido su reflejo, por ejemplo, en los “nuevos” procedimientos a través de los cuales es posible tramitar una cuestión prejudicial por el TJUE.

En lo que hace a estos nuevos procedimientos y en el contexto de este estudio la tramitación de la cuestión prejudicial a través del Procedimiento Prejudicial de Urgencia (PPU) pretende dar respuesta a la incorporación de materias en el ámbito del derecho de la Unión que requieren un tratamiento particular.

3. El propósito de este trabajo se centra en repasar los elementos más importantes de un proceso que como el PPU ha de aplicarse de forma excepcional. A lo largo del estudio se va a analizar el ámbito de aplicación material, los rasgos característicos de la reglamentación, para finalizar profundizando en la línea que ha seguido el TJUE a la hora de acceder o no a la tramitación de una cuestión prejudicial a través del PPU y todo ello en el marco concreto de la protección internacional de los menores.

II. La importancia de la cuestión prejudicial y en particular su tramitación mediante el Procedimiento Prejudicial de Urgencia (PPU)

4. El papel destacado que ha tenido y tiene la cuestión prejudicial para el desarrollo del derecho europeo es innegable¹. Su función como instrumento de colaboración entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y el TJUE², como órgano judicial de la UE, no ha hecho más de aumentar su utilidad.

5. Los antecedentes del PPU se remontan a un documento de 2007 en el que de forma particular se insta a “arbitrar una solución para tramitar de forma rápida y adecuada las solicitudes de resolución prejudicial relativas al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”³.

De manera que fue en el diseño del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, donde se incluyeron materias de especial sensibilidad y en las que el ciudadano se convierte en el elemento central del sistema⁴, el marco que llevó a cuestionar el funcionamiento del TJUE en la medida que los plazos de resolución de las cuestiones prejudiciales planteadas eran excesivamente largos.

Efectivamente el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia se convierte en una prioridad para la Unión Europea y en este ámbito la intervención de TJUE requería un equilibrio entre la celeridad del proceso y la calidad de sus

Este trabajo se adscribe al Proyecto de I+D DER2017-86017-R, “Obstáculos a la movilidad de personas en los nuevos escenarios de la UE”, concedido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

¹ Véase en particular R. ALONSO GARCÍA., “La cuestión prejudicial piedra angular de la integración europea”, *La cuestión prejudicial europea*, (EUi) IV, núm., 4, 2014, pp. 10-27. La llega a calificar como: “la joya de la corona, la clave de bóveda que ha dado todo su sentido al Derecho de la Unión Europea”, *cfr.*, D. SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUDEO., “Prejudiciales especiales. Auge y fenomenología de los regímenes atípicos de la cuestión prejudicial europea”, *La cuestión prejudicial europea*, (EUi) IV, núm., 4, 2014, pp. 104- 119, en esp. p. 104.

² En este sentido véase entre otros muchos, M. CIENFUEGOS MATEO., “La cuestión prejudicial comunitaria (Artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)”, *The Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series*, Vol. 14, N.1, Febrero 2014, pp. 3-21.

³ Consejo Europeo de Bruselas de 4 y 5 de noviembre de 2004, 1492/06. Conclusiones de la presidencia. Bruselas 5.11.2204, p. 36. Puede verse *in extenso* sobre los antecedentes del proceso prejudicial de urgencia M. JIMENO BULNES., “La nueva cuestión prejudicial en el espacio judicial europeo”, *RGDPR* 16 (2006) pp. 1-14.

⁴ Como sostuvo M. GUZMÁN ZAPATER afirmando: “(...) todas las materias que constituyen los objetivos concretos del ELSJ son ámbitos de interés o muy próximos a la persona y en este sentido el desarrollo del Espacio entraña un potencial enorme desde el ángulo de la visibilidad de las ventajas de la Unión (...)”. “Cooperación civil y tratado de Lisboa: ¿cuánto hay de nuevo”, *Diario La Ley*, N° 7479, 30 de septiembre de 2010. En relación al mismo *vid.*, J.C. FERNÁNDEZ ROZAS, “El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia consolidado por la Constitución Europea”, *Diario Jurídico La Ley*, 2004, pp. 1867-1881. H. AGUILAR GRIEDER., “La cooperación judicial internacional en materia civil en el Tratado de Lisboa”, *CDT*, (Marzo 2010), Vol. 2, N°1, pp. 308-338.

resoluciones para las cuestiones prejudiciales remitidas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros⁵.

6. El análisis del tratamiento del PPU ha de comenzar por los textos que lo incluyen y regulan. Es en estos instrumentos donde se encuentran los rasgos que dan forma a un procedimiento que, aun siendo especial, comparte también elementos de la regulación que está prevista para la tramitación de la cuestión prejudicial por el procedimiento ordinario⁶.

7. Es el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) donde se hace referencia a la competencia del TJUE en torno a la *interpretación de los Tratados* así como *sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión*. En la última parte del mencionado precepto se incluye una remisión concreta, aunque no muy extensa, a la celeridad con la que el TJUE ha de resolver una cuestión prejudicial enviada por un tribunal nacional en un asunto pendiente cuando se trate de un supuesto en el que una persona está privada de libertad.

Del artículo 267 se derivan elementos claves que están presentes en el procedimiento prejudicial de urgencia como: la *excepcionalidad* en su aplicación -únicamente en los supuestos en los que una persona esté privada de libertad⁷- y la *rapidez* con la que ha de resolver el TJUE. Ahora bien, son muchos aún los rasgos que quedan por definir en torno a este procedimiento especial y que han encontrado su concreción en otros textos.

8. El segundo de los instrumentos en los que se hay referencia al PPU es en el Estatuto del TJUE⁸. El artículo 23 bis recoge la posibilidad de establecer, junto al denominado procedimiento acelerado, un procedimiento de urgencia

⁵ En este sentido *vid.*, L. CLÉMENT-WILZ., “La procédure préjudicielle d’urgence, nouveau théâtre du procès européen”, *Cahiers du droit européen*, 2012/1.

⁶ L.F. MAESO SECO., “Regímenes jurídicos prejudiciales tras el Tratado de Lisboa”, *Revista de Derecho Administrativo Justicia Administrativa*, n. 55, 2012, pp. 7-48.

⁷ Aunque como posteriormente se comprobará el ámbito de aplicación para el PPU del TFUE se amplía en los textos que posteriormente desarrollan el citado procedimiento.

⁸ Versión consolidada del Protocolo (nº 3) sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, anejo a los Tratados. Puede consultarse en: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/staut_cons_es.pdf

para la tramitación de las cuestiones prejudiciales relativas al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia⁹.

En consecuencia, son dos los procedimientos a los que se refiere el mencionado precepto distintos del procedimiento ordinario: el procedimiento acelerado y PPU. Aunque ambos procesos tienen como denominador común la urgencia en la resolución de los asuntos, presentan rasgos distintos como:

1º) el ámbito de aplicación de cada uno. Es más restrictivo en su aplicación el PPU dado que solo es posible en supuestos incluidos en el Título V de la tercera parte del TFUE;

2º) la posibilidad de omitir el cumplimiento de ciertas fases del procedimiento. Esta omisión puede producirse en el caso del PPU; sin embargo, no es posible en el caso de la tramitación de la cuestión prejudicial mediante el procedimiento acelerado¹⁰.

La aplicación tanto del procedimiento acelerado como, incluso aún más del PPU tiene que ser de carácter excepcional, en la medida que en ambos se imponen restricciones a los actores del procedimiento.

9. Para finalizar con el repaso a los instrumentos jurídicos que se refieren al PPU hay que referirse al Reglamento de Procedimiento del TJUE, en particular al artículo 107¹¹. Se trata del texto en el que finalmente se desarrolla con detalle el funcionamiento del PPU y sobre el que se harán remisiones en los siguientes epígrafes.

⁹ Título V del TFUE (arts. 67-89): políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración; cooperación judicial en materia civil; cooperación judicial en materia penal; cooperación policial.

¹⁰ En el procedimiento de urgencia, además, la autorización para presentar alegaciones u observaciones escritas otorgada a las partes y a los demás interesados mencionados en el artículo 23 podrá ser restringida y, en casos de extrema urgencia, la fase escrita del procedimiento podrá omitirse

¹¹ Versión consolidada del Reglamento de Procedimiento del TJUE de 25 de septiembre de 2012, DO L 265 de 29.9.2012, en su versión modificada el 18 de junio de 2013, DO L 173 de 26.6.2013, y el 19 de julio de 2016, DO L 217 de 12.8.2016.

Puede accederse en la siguiente dirección:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/rp_es.pdf

III. Elementos claves en la reglamentación del PPU y delimitación de su ámbito de aplicación

10. De la reglamentación aplicable a la tramitación de la cuestión prejudicial a través del PPU se ocupan, como ha sido indicado en el epígrafe anterior, entre otros, el Estatuto y el Reglamento de Procedimiento del TJUE. La lectura de los preceptos que desarrollan su tramitación permite extraer elementos claves en la reglamentación de un proceso que conforme a lo expresado se ha de emplear de forma excepcional:

1º) limitación de las partes que intervienen en el procedimiento y limitación de la traducción¹²; 2º) atribución de la competencia para resolver a una Sala especial¹³; 3º) posibilidad de omitir el procedimiento escrito e ir directamente a la fase oral¹⁴; 4º) actuación del Abogado General¹⁵; 5º) comunicación con las partes, así como las comunicaciones internas, por vía electrónica¹⁶. Las alteraciones que se producen en el PPU respecto del procedimiento ordinario están encaminadas a lograr una mayor celeridad en la tramitación de los asuntos.

11. A través del estudio del segundo aspecto señalado en el título de este epígrafe, el ámbito de aplicación del PPU, se trata de concretar los casos en los que planteada una cuestión prejudicial es posible su tramitación por el TJUE mediante este procedimiento especial.

De la lectura del artículo 267 del TFUE pareciera que el TJUE únicamente habría de resolver los asuntos con celeridad en supuestos en los que una persona esté privada de libertad. Sin embargo esta interpretación no es acorde

¹² En la fase escrita véase el art. 109.1 y el art. 109.3 del Reglamento de Procedimiento del TJUE.

¹³ Artículo 108.1. Conforme al artículo 113 la Sala designada puede decidir sustanciar el asunto en una Sala de tres jueces. Véase también el *Informe sobre la aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia en el Tribunal de Justicia*, de 31.1. de 2012, pp. 5-6.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/es_rapport.pdf

¹⁴ Artículo 111 del Reglamento de Procedimiento del TJUE.

¹⁵ En estos casos el Abogado General será oído, según el artículo 112 del Reglamento de Procedimiento del TJUE. Hay que tener en cuenta que de conformidad con el artículo 23 bis del Estatuto del TJUE en los supuestos de tramitación por el PPU se podrá prescindir de las conclusiones del Abogado General; ahora bien, en muchos de los supuestos que posteriormente se analizarán los Abogados Generales han emitido conclusiones escritas que se han publicado.

¹⁶ Artículo 106 del Reglamento de Procedimiento del TJUE. Véase igualmente el *Informe sobre la aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia en el Tribunal de Justicia*, op cit., p 8.

con lo que posteriormente se ha fijado en el Estatuto (artículo 23 bis) y en el Reglamento de Procedimiento del TJUE (artículo 107.1). Así en ambos textos la referencia a los casos incluidos en el ámbito del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia amplía la indicación dada por el TFUE.

En consecuencia, la proyección del ámbito de aplicación del PPU se extiende respecto de lo indicado en el TFUE; ahora bien, esta interpretación ha de ponerse en relación con la jurisprudencia del TJUE (*vid., infra.*, apartado III).

En efecto de las decisiones del TJUE se desprende que no sólo por el hecho de que la cuestión prejudicial comprenda una materia incluida en el ámbito del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia conlleva su tramitación a través del PPU. Sino que su pertenencia al Espacio es un requisito mínimo, pero no suficiente para la aplicación del PPU.

Una cuestión prejudicial planteada que trate sobre materias comprendidas en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia sino cumple los requisitos del PPU podrá, en su caso si el TJUE lo estima pertinente, ser tramitada por el procedimiento acelerado, acortando con ello los plazos para su tramitación pero sin llegar a la celeridad en la resolución que sí se obtiene aplicando el PPU¹⁷. En consecuencia, siendo el procedimiento acelerado un canal de tramitación de las cuestiones prejudiciales de carácter excepcional, aún más excepcional lo es el PPU. Lo anterior supone que el TJUE no ha querido que el PPU sea el procedimiento habitual de tramitación de los asuntos comprendidos en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

12. Con el propósito de profundizar en los elementos que han de producirse para que la cuestión prejudicial se tramite por el PPU a continuación se analizan los criterios jurisprudenciales que el TJUE ha aplicado en torno a la admisión o desestimación de la tramitación de la cuestión prejudicial a través del PPU desde que entró en vigor el 1 de marzo de 2008¹⁸.

¹⁷ De hecho, como se verá con posterioridad en la jurisprudencia analizada en algún caso el TJUE aunque haya descartado la aplicación del PPU sin embargo opta por tramitar el asunto por el procedimiento acelerado. Véase el asunto C-215/15 *Gogova*.

¹⁸ Decisión del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, por la que se modifica el Protocolo del Estatuto del Tribunal de Justicia. DO L 24, de 29.1.2008.

Todos los supuestos que se van a tratar están comprendidos en el ámbito de la cooperación judicial civil, materia incorporada en la parte tercera del Título V del TFUE que conforma, entre otras medidas, el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia¹⁹. Como consecuencia del mandato previsto se adoptan, entre otros muchos, el *Reglamento (CE) N. 2001/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) N. 1347/2000* (en adelante Reglamento Bruselas II bis)²⁰. Ahora bien, aun tratándose de cuestiones prejudiciales relativas al ámbito de aplicación de la cooperación judicial civil y por tanto materias comprendidas dentro del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, no todos los supuestos incluidos en el ámbito de aplicación del referido Reglamento, y sobre los que se ha solicitado la resolución de una cuestión prejudicial, se han tramitado mediante el PPU.

IV. Criterios jurisprudenciales para la aplicación del PPU

13. El propósito principal es analizar si el TJUE a través de sus decisiones establece criterios o una línea de actuación a la hora de decidir si la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente se tramita o no por el PPU. Para ello, de forma previa, hay que detenerse en las previsiones que la norma aplicable, en este caso las previsiones del Reglamento de Procedimiento del TJUE, establece como elementos a cumplir por los órganos jurisdiccionales de los Estados para que la tramitación de la cuestión prejudicial mediante el PPU prospere ante el TJUE.

Antes de abordar el análisis referido hay que apuntar que la solicitud de tramitar una cuestión prejudicial a través del PPU, aunque de forma general se hará a instancia de un órgano jurisdiccional del Estado nacional, también puede, excepcionalmente, hacerlo de oficio el propio TJUE si observa, ante un

¹⁹ El artículo 81 TFUE manifiesta: “La Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros”.

²⁰ DO L 338, de 23.12.2003.

determinado supuesto, la conveniencia de tramitar dicha cuestión a través de este procedimiento especial. Esta posibilidad la recoge el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del TJUE que otorga al presidente de la Sala la competencia para solicitar al Tribunal que se pronuncie sobre la conveniencia de recurrir o no al PPU para resolver.

14. Pues bien, al margen de que el supuesto más habitual sea que la solicitud de tramitación de la cuestión prejudicial por el PPU la inste un órgano jurisdiccional nacional, en cualquiera de los casos, petición de oficio por el TJUE o a instancia de un órgano jurisdiccional nacional, es imprescindible que en el escrito de solicitud se expongan:

1º) tanto las cuestiones de Derecho y de hecho que acrediten la urgencia y justifiquen el recurso a la tramitación de la cuestión a través del PPU²¹;

2º) como se expliquen los riesgos que conlleva la tramitación de la cuestión prejudicial por el procedimiento ordinario²².

Además de estos elementos el tribunal remitente habrá de proponer en su solicitud la respuesta que a su juicio habría de otorgarse a las cuestiones prejudiciales planteadas²³. Como la norma incluye la posibilidad de que la petición de tramitar la cuestión prejudicial mediante el PPU se haga de oficio por el propio presidente de la Sala, en este caso no se propondrá una respuesta del asunto.

Así en la solicitud de petición de tramitación de la cuestión prejudicial a través del PPU han de confluir: tanto elementos *objetivos*, como es que la cuestión esté comprendida en el ámbito del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, como elementos *subjetivos* que irán encaminados a convencer al TJUE sobre la necesidad de que la cuestión prejudicial se resuelva de forma urgente.

²¹ Véase artículo 107.1 del Reglamento de Procedimiento del TJUE.

²² Esto último no se establece en el artículo 107.1 del Reglamento de Procedimiento del TJUE sino en las Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (2016/C 429/01) DO C 439/1 de 25.11.2016.

²³ La nota informativa indica que este elemento contribuiría entre otros aspectos a la celeridad del procedimiento. Muy crítica con este requisito se manifiesta M. JIMENO., “La nueva cuestión prejudicial...”, *op. cit.*, pp. 11-12.

15. En la reglamentación del PPU no se incluye la obligación del TJUE de motivar la admisión o desestimación de la tramitación de un asunto a través del citado procedimiento²⁴. Sin embargo, es cierto que en el ámbito de la cooperación judicial civil y, en particular, en los supuestos en los que se ha visto implicada la interpretación del Reglamento Bruselas II bis pueden extraerse líneas de actuación del TJUE ante la solicitud de aplicar el PPU a las cuestiones prejudiciales remitidas²⁵. El objetivo de los siguientes epígrafes se centra en su análisis.

1. Supuestos en los que el TJUE admite la tramitación por el PPU

16. En el ámbito de materias de este estudio el asunto *Inga-Rinau* fue el primer caso para el que se solicitó la aplicación del PPU al TJUE²⁶. El punto de partida para el análisis reposado del asunto ha de comenzar por el estudio de los elementos determinantes para que el órgano jurisdiccional nacional optara por solicitar la tramitación de la cuestión prejudicial a través del PPU, así como los argumentos que posteriormente emplea el TJUE en relación a su admisión.

Como es conocido en el asunto *Inga-Rinau* se cuestionó, en un supuesto de sustracción internacional de una menor, la interpretación de preceptos tan importantes del Reglamento Bruselas II bis como el artículo 21 y el artículo 42 entre otros. En relación a la solicitud de tramitación del PPU, ¿qué elementos de hecho y de Derecho emplea el tribunal lituano, como órgano jurisdiccional remitente, que acrediten y justifiquen la urgencia?

En referencia a los elementos de Derecho el tribunal remitente se basa en lo establecido en el decimoséptimo considerando y en el artículo 11.3 del Reglamento Bruselas II bis. En ambos preceptos el elemento jurídico fundamental reside en la obligatoriedad de resolver los supuestos de traslado o

²⁴ Ninguno de los textos a los que hemos hecho referencia anteriormente exigen una motivación por el TJUE ante la admisión o inadmisión del PPU. En el *Informe de aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia en el Tribunal de Justicia* se justifica este requerimiento al tribunal nacional por la rapidez con la que el TJUE tiene que responder a la solicitud.

²⁵ Sobre el tratamiento de las cuestiones prejudiciales y en particular en relación a la importancia del Informe que elabora el Servicio de investigación y documentación del TJUE en torno a la determinación del procedimiento a seguir por el Tribunal en relación a la cuestión prejudicial planteada véanse los datos y reflexiones de *vid.*, M. REQUEJO ISIDRO., "El Dipr y el Derecho procesal civil europeo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia", *AEDIPr*, t. XIV-XV, 2014-2015, pp. 55-89, en espec., pp. 74-75.

²⁶ STJUE de 11 de julio de 2008, *Inga-Rinau*, asunto C-195/08 PPU, ECLI:EU:C:2008:406

retención ilícita de un menor sin demora. Así el tribunal lituano se refiere a obligación, que conforme a la norma tiene el órgano judicial, de resolver la restitución del menor en un plazo máximo de seis semanas desde la interposición de la demanda.

Junto a los elementos de Derecho el tribunal ha de argumentar las cuestiones de hecho en las que acredita y justifica la urgencia. En este caso se emplean dos argumentos:

1º) el retraso en la resolución será muy desfavorable para las relaciones entre la menor y el progenitor con el que no vive. La degradación de estas relaciones podría ser irreparable;

2º) en la necesidad de proteger a la menor de un eventual perjuicio y la necesidad de garantizar un justo equilibrio entre los intereses de la menor y los de sus padres, lo cual, en su opinión, requiere asimismo la utilización del procedimiento de urgencia.

En base a todo lo anterior el TJUE decide tramitar la cuestión prejudicial remitida mediante el PPU. El proceso desde que se remite la cuestión prejudicial por el órgano nacional hasta que se resuelve por el TJUE tarda cincuenta y ocho días²⁷.

17. El siguiente caso, asunto C-403/09 PPU *Deticek*²⁸. Los hechos del supuesto también se desarrollan en un contexto de sustracción internacional de menores en el que el órgano nacional remitente cuestionó la interpretación del artículo 20 del Reglamento Bruselas II bis y, por tanto, la eficacia de medidas cautelares. El tribunal remitente solicita la aplicación del PPU a la cuestión prejudicial dada la necesidad de intervención urgente del TJUE.

Son dos los argumentos que emplea para fundamentar los elementos de hecho que le sirven para acreditar y justificar la urgencia: 1º) el retraso en la resolución del asunto es contrario al interés de la menor y; 2º) el posible deterioro irreversible de la relación entre la hija y el padre.

²⁷ Fuente *Informe sobre la aplicación...*, op. cit., p. 10.

²⁸ STJUE 23.12.2019 ECLI:EU:C: 2009:810.

Por último, el citado órgano jurisdiccional se refiere al elemento intrínseco de las medidas que se adoptan en el marco del artículo 20 del Reglamento Bruselas II bis, es decir su carácter provisional. Es este carácter excepcional el elemento de Derecho que argumenta el tribunal remitente para justificar la intervención urgente del TJUE dado que el alargamiento de tal medida prolongaría, en palabras del tribunal nacional, “la situación de inseguridad jurídica”.

De nuevo el TJUE admite la tramitación de la cuestión prejudicial por el PPU y tarda en resolver, desde que se envía la cuestión prejudicial por el órgano nacional hasta que dicta sentencia, sesenta y cuatro días²⁹.

18. El siguiente supuesto en el que se solicita la tramitación de la cuestión prejudicial por el PPU es el asunto C-211/10 PPU *Povse*³⁰.

Este supuesto trató sobre la sustracción de un menor desde Italia a Austria. Instado el proceso de restitución del menor ante el tribunal austriaco éste deniega la devolución. El tribunal italiano, como órgano jurisdiccional del lugar de residencia del menor, al que recurre el progenitor dicta una orden de custodia para cuya ejecución es necesario la restitución del menor a Italia. Frente a esta decisión el progenitor insta al tribunal austriaco su ejecución.

Ante las dudas de interpretación que le plantean algunos preceptos del Reglamento Bruselas II bis, el tribunal austriaco remite distintas cuestiones prejudiciales al TJUE. En su escrito de solicitud de tramitación de la cuestión prejudicial mediante el PPU basa sus argumentos en los siguientes elementos con los que, a su juicio, se acredita y justifica la urgencia: “una decisión tardía sobre la ejecución de la resolución que ordena la restitución de la menor a Italia agravaría el deterioro de las relaciones entre el padre y la hija y, por consiguiente, aumentaría el riesgo de daño psíquico en caso de que ésta última sea devuelta a Italia”.

²⁹ Fuente *Informe sobre la aplicación...*, op. cit., p. 10.

³⁰ STJUE de 1.7.2010 ECLI:EU:C:2010:400.

De nuevo el retraso de la restitución del *status quo* del menor supone un argumento decisivo para que el TJUE admita la tramitación de la cuestión prejudicial mediante el PPU. En este supuesto el TJUE tarda cincuenta y nueve días en resolver³¹.

19. El deterioro de las relaciones entre los hijos y el progenitor con el que los menores no tienen contacto debido a su desplazamiento ilícito a otro país ha sido el argumento clave empleado como elemento de hecho que vendría a acreditar y justificar la intervención de urgencia del TJUE. Ante estas situaciones el TJUE ha accedido a la tramitación de las cuestiones prejudiciales mediante el PPU en un número destacable supuestos con el propósito de reducir los plazos de tramitación. Así ha sucedido en:

Asunto C-497/10 PPU *Mercredi*³²:

En este caso el Tribunal motivó la solicitud exponiendo que: “en tanto no se haya identificado el órgano jurisdiccional competente en virtud del Derecho de la Unión en materia de responsabilidad parental respecto a Chloé, no puede tramitarse la demanda presentada por el padre de esa menor para que se dicte una resolución que le permita mantener relación con su hija. A este respecto, debe señalarse que de la resolución de remisión resulta que el presente asunto afecta a una menor, de un año y medio, que está separada de su padre desde hace más de un año. Dado que la menor afectada está en una edad sensible para su despertar, la prolongación de la situación actual, caracterizada además por la importante distancia que separa la residencia del padre de la de la hija, podría perjudicar gravemente la futura relación de ésta con su padre”.

En el asunto *Mercredi* el TJUE tarda sesenta y cinco días en resolver la cuestión prejudicial mediante el PPU³³.

Asunto C-400/10 PPU *McB*³⁴:

El órgano jurisdiccional remitente motivó esta petición exponiendo que, según el considerando decimoséptimo del Reglamento nº 2201/2003, en caso de traslado ilícito de un menor, su restitución debe realizarse sin demora.

³¹ Fuente *Informe sobre la aplicación...*, op. cit., p. 10.

³² STJUE de 22.12. 210 ECLI:EU:C:2010:829.

³³ Fuente *Informe sobre la aplicación...* op. cit., p. 10.

³⁴ STJUE de 5.10.2010, ECLI:EU:C: 2010:582.

En el mismo argumenta como elementos de hecho que acreditan y justifican la urgencia: “A este respecto, debe señalarse que de la resolución de remisión resulta que el presente asunto afecta a tres menores, de respectivamente 3, 7 y 9 años de edad, que están separados de su padre desde hace más de un año. Dado que están afectados menores de corta edad, en particular de la más tierna edad, la prolongación de la situación actual podría afectar gravemente las relaciones que tienen con su padre”³⁵.

En el asunto *McB* el TJUE tarda sesenta días en resolver la cuestión prejudicial mediante el PPU³⁶.

Asunto C-376/14 PPU *C y M*³⁷:

En este caso el TJUE en su sentencia expone los siguientes argumentos en torno a la aceptación del PPU refiriéndose:

1º) al ámbito material de aplicación del PPU: “Conviene observar en ese sentido que la remisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento, que fue adoptado con fundamento en el artículo 61 CE, letra c), actualmente artículo 67 TFUE, que forma parte del título V de la tercera parte del Tratado FUE, relativa al espacio de libertad, seguridad y justicia, por lo que esa remisión entra en el ámbito de aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento”.

2º) El TJUE se refiere a los elementos que de hecho acreditan y justifican la urgencia en los siguientes términos: “de la resolución de remisión resulta que, si bien la patria potestad de la menor fue atribuida a los dos progenitores por la sentencia de 2 de abril de 2012, que concedió al padre un derecho de visita y estancia, y la sentencia de la Cour d’Appel de Burdeos de 5 de marzo de 2013, que revocó en parte la primera sentencia citada, fijó la residencia de la menor en el domicilio del padre, éste está privado de contacto regular con su hija, que actualmente tiene seis años, desde el traslado de ésta a Irlanda el 12 de julio de 2012. Toda vez que la remisión prejudicial se produce en un litigio cuyo objeto es una demanda de restitución de la menor a Francia presentada por el padre y las respuestas a las cuestiones planteadas son determinantes para la solución del litigio, la demora de ésta podría perjudicar el restablecimiento de las relaciones entre la hija y el padre y la integración de la menor en un nuevo entorno familiar y social, en caso de su restitución a Francia”.

En este caso el TJUE tarda en resolver desde que recibe la cuestión prejudicial dos meses y nueve días³⁸.

³⁵ Véanse los apartados 26 a 29.

³⁶ Fuente *Informe sobre la aplicación...op. cit.*, p. 10.

³⁷ STJUE de 9.10.2014 ECLI:EU:C:2014:2268.

³⁸ Conforme a los datos extraídos de la opinión del Abogado General de 24 de septiembre de 2014. ECLI:EU:C:2014:2275

Asunto C-498/14 PPU *Bradbrooke*³⁹;

En la decisión de admitir la tramitación de la cuestión prejudicial a través del PPU el TJUE se refiere: “La Cour d’appel de Bruxelles ha solicitado que la remisión prejudicial se tramite por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia a causa de la extrema urgencia del asunto principal. En efecto, éste concierne a la responsabilidad parental y a la custodia del menor en un contexto en el que existe riesgo de deterioro irreparable del vínculo entre el padre y el hijo, que actualmente sigue privado de contacto con su padre”.

Asunto en el que el TJUE tarda dos meses en resolver⁴⁰.

Asunto C-455/15 PPU *P y Q*⁴¹:

En relación a la solicitud del procedimiento de urgencia el TJUE expone: “El Varbergs tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Varberg) solicitó que la presente remisión prejudicial se tramitara por el procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Dicho tribunal expone que, desde la partida de S con su madre el 29 de marzo de 2014, P no ha tenido ocasión de volver a verla. Si el procedimiento principal se alarga más, esto menoscabaría los intereses de esta menor y afectaría a su relación con su padre.

Debe señalarse, en primer lugar, que la presente remisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento nº 2201/2003, que fue adoptado, en particular, sobre la base del artículo 61 CE, letra c), actualmente artículo 67 TFUE, que figura en el título V, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, de la tercera parte del Tratado FUE, por lo que esa remisión entra en el ámbito de aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento.

En segundo lugar, debe observarse que el presente asunto se refiere a una menor de seis años que está separada de su padre desde hace más de un año, y que, según el tribunal remitente, el padre no tiene ninguna posibilidad de verla. De ello se deduce que si la actual situación se prolonga, la futura relación entre esa menor y su padre podría verse seriamente menoscabada”.

La resolución de este asunto mediante el PPU tarda dos meses y veinte y un día⁴².

³⁹ STJUE de 9.1.2015 ECLI:EU:C:2015:3.

⁴⁰ Conforme a los datos extraídos de la opinión del Abogado General de 16 de diciembre de 2014. ECLI:EU:C:2014:2484

⁴¹ STJUE de 19.11.2015 ECLI:EU:C:2015:763.

⁴² En este asunto la cuestión prejudicial se recibe por el TJUE el 28.08.2015 y se revuelve el 19.11.2015.

Asunto C-111/17 PPU OL⁴³:

“La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

À l’appui de cette demande, ladite juridiction a fait valoir que le litige au principal concerne un enfant âgé d’à peine un an, qui a été éloigné de son père pendant plus de neuf mois, sans que ce dernier ait eu la possibilité de communiquer avec lui, et qu’une telle situation est susceptible de porter gravement atteinte à leur relation future.

À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation du règlement n° 2201/2003 qui a été adopté sur le fondement, notamment, de l’article 61, sous c), CE, désormais article 67 TFUE, lequel figure au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il est, par conséquent, susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.

En second lieu, il ressort de la décision de renvoi que l’enfant concerné est séparé de son père à un âge sensible pour son éveil et que la prolongation de la situation actuelle pourrait nuire sérieusement à la relation future de cet enfant avec son père”.

En este asunto la Sentencia del TJUE tarda alrededor de dos meses y veinticuatro días⁴⁴.

20. Para cerrar este grupo particular de supuestos hemos dejado para el final el análisis del asunto C-491/10 *Aguirre Zarraga c Simone Pelz*⁴⁵ resuelto por el TJUE.

Supuesto de retención ilícita de una menor por su madre en Alemania. El progenitor tenía en España la custodia provisional de la niña y a la progenitora la había sido concedido un derecho de visita. Cuando finaliza el periodo de vacaciones que la niña pasa con madre en Alemania la progenitora decide no devolver a la menor. Ante este hecho el progenitor insta ante las autoridades alemanas un procedimiento de restitución conforme al Convenio de La Haya de 1980. Tras distintos procesos seguidos en España y Alemania el tribunal alemán decide interrumpir el proceso para plantear distintas cuestiones prejudiciales al TJUE.

Hasta el momento este ha sido el único supuesto en el que la solicitud de tramitar la cuestión prejudicial a través del PPU se produce de oficio por el

⁴³ STJUE de 8.6.2017, ECLI:EU:C:2017:

⁴⁴ Puede calcularse la fecha conforme a los datos que aporta el Abogado General en sus Conclusiones presentadas el 16 de mayo de 2017.

⁴⁵ STJUE de 22.12.2010, ECLI:EU:C:2010:828

presidente de la Sala del TJUE y no por el órgano jurisdiccional nacional remitente -en este caso un tribunal alemán-.

La petición, como es preceptivo en el caso habitual de solicitud por un tribunal nacional, ha de contener los elementos de Derecho y hecho en los que se acredite y justifique la tramitación de la cuestión prejudicial mediante el PPU. En el caso *Aguirre Zarraga* los argumentos alegados por el presidente del TJ se refieren expresamente a la jurisprudencia precedente conforme a la cual el TJUE había reconocido la necesidad de tramitar la cuestión prejudicial a través del PPU en los supuestos de sustracción de un menor⁴⁶. Principalmente se refiere a supuestos en los que el tribunal había entendido que alargar la tramitación de la cuestión prejudicial supondría prolongar el tiempo de separación entre uno de los progenitores y el menor y ello podría suponer un deterioro irreversible de las relaciones entre ambos -en este caso entre el padre y el menor-. Así de forma expresa el TJUE argumenta:

“De la resolución de remisión resulta que Andrea lleva más de dos años separada de su padre y que, debido a la distancia y las tensas relaciones entre las partes en el asunto principal, existe un riesgo serio y concreto de ausencia total de contacto entre Andrea y su padre mientras dure el procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente”.

El presidente de la sala del TJUE en la solicitud de tramitación de la cuestión prejudicial a través del PPU se refiere de forma expresa a los riesgos que conlleva la tramitación de la cuestión por el procedimiento ordinario⁴⁷. En particular afirma: “la tramitación de la presente petición de decisión prejudicial mediante un procedimiento ordinario podría menoscabar gravemente, incluso de manera irreparable, las relaciones entre el Sr. *Aguirre Zarraga* y su hija, así como poner en mayor peligro la integración de ésta en su entorno familiar y social en el caso de un eventual regreso a España”.

⁴⁶ En este caso el TJUE citándose así mismo al referirse a la jurisprudencia en la que admite la tramitación de la cuestión prejudicial a través del PPU utiliza la técnica del precedente como una de las más empleadas por el TJUE a la hora de resolver las cuestiones prejudiciales, *vid.*, M. REQUEJO ISIDRO., “El Dipr y el Derecho procesal civil europeo...”, *op. cit.*, pp. 80-81.

⁴⁷ Hay que recordar que este requisito aunque no se encuentra incluido en el artículo 107.2 del Reglamento de Procedimiento del TJUE sí se alude a él tanto en las *Recomendaciones del año 2016 que se dan a los órganos jurisdiccionales nacionales para presentar cuestiones prejudiciales* y solicitar que se tramiten a través del PPU así como en el *Informe sobre aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia en el Tribunal de Justicia*.

En el caso *Aguirre Zarraga*, teniendo en cuenta la línea que había sido ya abierta en el asunto *Igna- Rinau* y seguida en los asuntos analizados, sorprende que no fuera el propio tribunal alemán, como órgano nacional remitente, quien solicitara la aplicación del PPU al TJUE dada la concurrencia clara en el asunto de los elementos de hecho y de Derecho de acreditaban y justificaban la urgencia, y tenga que ser el presidente de la Sala quien de oficio lo solicite.

Pues bien, desde una perspectiva temporal en el asunto *Aguirra Zarraga* el TJUE tarda en resolver sesenta y ocho días, desde que se le envía la cuestión prejudicial y el Tribunal decide tramitar el asunto mediante el PPU, hasta que dicta sentencia⁴⁸.

21. Distinto a los casos citados es el asunto C- 92/12 *Health Service Executive*⁴⁹. Este supuesto no discurre en un contexto de sustracción internacional de menores sino que se trata de adoptar una medida de acogimiento en régimen cerrado que ha de ejecutarse en otro Estado miembro, medida a la que se opone la menor.

En este caso los elementos expuestos al TJUE por el tribunal irlandés - como órgano jurisdiccional remitente- en referencia al supuesto son: tanto el comportamiento de la menor autolesivo y agresivo, como que además se da el hecho de que en Irlanda no hay un centro de las características que necesita la menor, por lo que se solicita su internamiento en Reino Unido. Ante este escenario el tribunal remitente insta la tramitación de la cuestión prejudicial mediante el PPU exponiendo como circunstancias de Derecho y hecho que acreditan y justifican la urgencia de la tramitación en: “la propia competencia del tribunal remitente depende de que pueda aplicarse el Reglamento a dicho procedimiento de acogimiento y, por consiguiente, de la respuesta a las cuestiones planteadas”.

⁴⁸ Información extraída del *Informe sobre la aplicación...*, op. cit., p. 10.

⁴⁹ STJUE de 26.4.2012 ECLI:EU:C:2012:255

Las circunstancias en las que se encontraba la menor requerían medidas urgentes que se demorarían si la tramitación del proceso se alargaba. Además, aunque se tratara de una menor, la niña estaba a punto de cumplir la mayoría de edad lo que hacía aún más acuciante una resolución rápida de la cuestión prejudicial. El TJUE admite la tramitación de la cuestión prejudicial a través del PPU invirtiendo en su resolución, desde que se remite la cuestión prejudicial por el tribunal nacional, alrededor de sesenta días⁵⁰.

22. En el año 2018 se tramita por PPU un procedimiento que trae causa en la acumulación de dos asuntos el asunto C-325/18 PPU y el asunto C-375/18 PPU *Hampshire County Council*⁵¹. En el proceso se produce la sustracción de tres menores; si bien las circunstancias que rodean al caso son distintas de las que suelen concurrir en los supuestos más habituales de desplazamiento o retención ilícitos.

Se trató de un supuesto en el que se instó la ejecución de una decisión dictada por un tribunal del Reino Unido en la que la custodia de los tres menores se otorgaba a las autoridades públicas de protección de menores británicas -HCCH-. En esta decisión se requería la restitución de los menores desde Irlanda a Reino Unido -de donde habían sido desplazados por los progenitores-. En el proceso se solicitaba la ejecución de dicha orden de devolución sin que se hubiera instado proceso alguno conforme al Convenio de La Haya de 1980 sobre la restitución de los menores.

La argumentación de Derecho y hecho que acreditaba y justificaba la urgencia utilizada por el Tribunal irlandés (órgano jurisdiccional remitente) para solicitar la tramitación de la cuestión prejudicial a través del PPU es:

1º) en el asunto C-325/18 la urgencia en la resolución venía justificada por el proceso de adopción de los menores iniciado por las autoridades del Estado de su residencia habitual -autoridades británicas-, proceso de adopción al que se oponían los dos progenitores;

⁵⁰ La cuestión prejudicial se remite por el órgano nacional el 16.2.2012 y la decisión del TJUE es de 26.4.2012. Información extraída de la Opinión del Abogado General Sra. Juliane Kokott presentada el 28 de marzo de 2012, apartado 8.

⁵¹ STJUE de 19.8.2018, ECLI:EU:C:2018:739

2º) en el asunto C- 375/18 la necesidad de que se tramite por urgencia la cuestión prejudicial planteada se justificaba en que de lo contrario se mermaría el efecto útil de los procesos interlocutorios.

La admisión de la tramitación de la cuestión prejudicial por el PPU del TJUE se produce tras unir ambos asuntos en uno el 11 de junio de 2018, y la sentencia del TJ es de 19 de agosto de 2018, por lo tanto, en este asunto el TJUE tarda setenta días en resolver⁵².

23. A través del PPU se tramita en el último trimestre de 2018 la cuestión prejudicial remitida por un órgano jurisdiccional británico y que da lugar al asunto C-393/18 PPU, *UD* y *XB*⁵³. Los datos del asunto son:

Una nacional bangladesí contrae matrimonio con un nacional británico, ambos sitúan su residencia en Reino Unido. Posteriormente se trasladan a Bangladés donde tienen un hijo. La progenitora demanda ante la autoridad británica que el menor quede bajo su tutela y que puedan volver a Reino Unido para comparecer en el proceso que según su opinión habría de desarrollarse ante las autoridades británicas. Los hechos del asunto conforme a las versiones encontradas de las partes requieren, a juicio del tribunal remitente, un tratamiento rápido.

El carácter urgente del supuesto queda acreditado y justificado por el tribunal británico remitente quien para ello alega: 1º) la corta edad de la edad de la niña -un año y dos meses en la fecha de la resolución de remisión—; 2º) el bien estar de la menor que se vería perjudicado si por la dilación en la resolución se prolonga la situación existente. Igualmente, como en casos anteriores, el Tribunal remitente se refiere al perjuicio que para la integración del menor en el entorno supondría el retraso de la decisión en el caso de que finalmente se decida su retorno a Reino Unido⁵⁴.

El TJUE admite la tramitación de la cuestión prejudicial el TJUE por el PPU y tarda en dictar sentencia dos meses y medio.

⁵² Información extraída de los datos de la Opinión del Abogado General Kokott de 7 de agosto de 2018, apartado 57.

⁵³ STJUE de 17.10.2018. ECLI: EU:C:2018:835

⁵⁴ Véanse los apartados número 22 al 28.

24. En conclusión, del análisis de los asuntos en términos cuantitativos desde el 2008 al 2018 se han tramitado en interpretación del Reglamento Bruselas II bis doce cuestiones prejudiciales mediante el PPU. Todas -excepto el asunto *Aguirre Zarraga*- han sido peticiones remitidas por los distintos órganos jurisdiccionales nacionales. En ninguna de ellas el TJUE ha llegado a agotar los tres meses para resolver.

2. Supuestos en los que el TJUE no accede a la tramitación de la cuestión prejudicial mediante el PPU

25. Tras el análisis de los supuestos en los que el TJUE sí ha accedido a tramitar la cuestión prejudicial mediante el PPU y para ofrecer una visión lo más completa posible, es preceptivo repasar las peticiones en las que el Tribunal no ha admitido su aplicación. Antes de ello hay que recordar el hecho de que el TJUE no tiene obligación de argumentar su negativa a tramitar la cuestión prejudicial mediante el PPU. Conforme a lo analizado hasta el momento puede sostenerse que si bien de la jurisprudencia del TJUE en los casos de admisión sí se extraen criterios de actuación derivados de sus decisiones; sin embargo, en los casos de inadmisión la falta de motivación hace más complejo extraer conclusiones.

26. Aun tratándose de un asunto incluido en el ámbito de aplicación de la parte tercera Título V dentro del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, y solicitando el tribunal nacional remitente la tramitación de la cuestión prejudicial por el PPU, el TJUE no accede a tramitar por este proceso especial el asunto C-656/13⁵⁵, *L y M*. Brevemente los hechos del supuesto fueron:

Una pareja de hecho con residencia habitual en la República Checa tiene dos menores de dicha nacionalidad. Posteriormente la madre se traslada a vivir a Austria, en un principio los niños viven alternativamente en cada país; la madre registra el domicilio de los menores en Austria y le indica al padre que no van a regresar. En el marco de los procedimientos de responsabilidad parental el tribunal checo declara que no tiene competencia para conocer y archiva la causa. Esta decisión es apelada por el padre. El tribunal decide admitir la competencia en aplicación del

⁵⁵ STJUE de 12.11.2014 ECLI:EU:C:2014:2364.

artículo 12.3, si bien posteriormente cuando la madre apela esta decisión el tribunal checo plantea decisión prejudicial ante el TJUE en torno a la interpretación del artículo 12.3 del Reglamento Bruselas II bis.

En este asunto el elemento central se basa en la interpretación del artículo 12.3 del Reglamento Bruselas II bis, precepto que permite que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro distinto al de la residencia habitual de un menor resuelva en torno a la responsabilidad parental siempre que se den las condiciones que el artículo indica en sus letras a) y b)⁵⁶.

En consecuencia, la decisión del TJUE respecto a la interpretación del artículo 12.3 era fundamental para determinar la competencia del tribunal nacional en un supuesto de responsabilidad parental sobre los dos menores. Es decir, de la resolución del TJUE dependía la competencia del órgano jurisdiccional checo que debía de conocer del asunto en base al Reglamento Bruselas II bis, en un litigio relativo a la patria potestad o la custodia de los menores⁵⁷.

El TJUE no expone los motivos que le llevan a inadmitir la tramitación de la cuestión prejudicial planteada a través del PPU, simplemente no accede oído el Abogado General y decide darle un tratamiento prioritario conforme al artículo 53.3 del Reglamento de Procedimiento⁵⁸. La decisión de dar al asunto un tratamiento prioritario supone que el mismo sigue la tramitación del proceso

⁵⁶ Conforme a las mismas el tribunal podrá conocer del asunto: a) cuando el menor esté estrechamente vinculado a ese Estado miembro, en especial por el hecho de que uno de los titulares de la responsabilidad parental tenga en él su residencia habitual o porque el menor es nacional de dicho Estado miembro, y b) cuando su competencia haya sido aceptada expresamente o de cualquier otra forma inequívoca por todas las partes en el procedimiento en el momento de presentar el asunto ante el órgano jurisdiccional y la competencia responda al interés superior del menor.

⁵⁷ En este supuesto el tribunal nacional siguió las *Recomendaciones del TJUE a los órganos jurisdiccionales nacionales relativas al planteamiento de las cuestiones prejudiciales*, dado que se trataba de uno de los supuestos recogidos en el referido texto como ejemplo para los órganos jurisdiccionales nacionales a la hora de solicitar la tramitación de la cuestión prejudicial mediante el PPU. Hay que advertir que como indica su título son Recomendaciones por tanto no se trata de un documento de obligado cumplimiento para los órganos jurisdiccionales nacionales. Recomendaciones del TJUE a los órganos jurisdiccionales nacionales relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales, DOUE de 6.11.2012, C-338/01.

⁵⁸ El artículo 53 está incluido en el Capítulo Cuarto bajo la rúbrica: *De los diferentes modos de tramitar los asuntos*. En su apartado tercero establece: “En circunstancias especiales, el Presidente podrá decidir que se dé prioridad a un asunto sobre los demás”.

ordinario y, en consecuencia, queda sometido a los plazos comunes establecidos de tramitación de cualquier cuestión prejudicial.

El TJUE, tras la decisión del Presidente de dar un tratamiento prioritario al asunto *L y M*, tarda en resolver once meses desde que recibe la cuestión prejudicial por el órgano jurisdiccional nacional.

27. El segundo de los asuntos en los que el TJUE no admite la tramitación de la cuestión prejudicial por el PPU es el asunto C-215/15, *Gogova*⁵⁹. De nuevo un órgano jurisdiccional nacional cuestiona al TJ la interpretación del artículo 12 del Reglamento Bruselas II bis al preguntar sobre las condiciones de aplicación del precepto. De la respuesta del TJUE dependía la competencia del órgano jurisdiccional nacional para conocer de la responsabilidad parental de un menor con residencia habitual en otro Estado.

Al igual que en el asunto C-656/13 *L y M*., el TJUE en el asunto *Gogova* no accede a tramitar la cuestión prejudicial mediante el PPU y lo hace sin motivar su decisión. Ahora bien, en este caso el presidente de la Sala resuelve tramitar el asunto mediante el procedimiento acelerado recogido en el artículo 23 bis del Estatuto del Tribunal y en el artículo 105.1 del Reglamento de Procedimiento⁶⁰.

Para que una cuestión prejudicial se tramite por el procedimiento acelerado el artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del TJUE establece que la naturaleza del asunto tiene que exigir resolverlo en breve plazo. En el caso de la tramitación de la cuestión prejudicial mediante el PPU la urgencia en la resolución tiene que ser más apremiante. En consecuencia, la clave es demostrar la urgencia y con ello que ni siquiera la reducción de los plazos que conlleva la tramitación de la cuestión prejudicial por el procedimiento acelerado es suficiente para satisfacer tal requisito. Teniendo en cuenta lo anterior este

⁵⁹ STJUE de 21.10.2015 ECLI:EU:C:2015:710.

⁶⁰ Por los datos extraídos de la Opinión del Abogado General se puede hacer el siguiente cálculo: en mayo de 2015 se presenta por el órgano jurisdiccional nacional la cuestión prejudicial dado que es el 20 de mayo cuando el TJ desestima la tramitación de la cuestión prejudicial por el PPU. Por auto de 3 de julio de 2015 el presidente del TJ acuerda sustanciar el asunto mediante el procedimiento acelerado establecido en el artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. El TJ dicta sentencia el 21.10.2015. En consecuencia, la cuestión prejudicial se ha resuelto en unos seis meses.

asunto demuestra como el PPU y el procedimiento acelerado -que surge con anterioridad en el tiempo al PPU- no vienen a sustituirse el uno al otro sino a ser dos procedimientos complementarios⁶¹.

En el asunto C-215/15, *Gogova*, el TJUE tardó el resolver alrededor de seis meses.

28. Por último, tampoco admite el TJUE la solicitud de tramitar la cuestión prejudicial por el trámite de urgencia en el asunto C-428/15 *Child and Family Agency y J. D* ⁶².

De forma muy breve el asunto es el siguiente: una nacional británica residente en Gran Bretaña tiene un hijo en régimen de acogimiento. De nuevo embarazada y ante el temor de que de nuevo el niño sea dado en acogimiento antes de dar a luz se traslada a Irlanda. En ese país las autoridades irlandesas dispusieron el acogimiento temporal del menor. A la madre se la concede y ejerce un derecho de visita.

Posteriormente la Agencia de protección de menores irlandesa solicita al Tribunal irlandés la remisión del asunto al Tribunal británico con el propósito de que fuera este quien conociera del fondo del proceso en aplicación del art. 15 del Reglamento Bruselas II bis. El Tribunal irlandés autoriza a la Agencia a que solicite al Tribunal británico que se declare competente para conocer.

La Sra D. decide recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo irlandés quien suspende el procedimiento y plantea cuestión prejudicial al TJUE en relación a la interpretación del artículo 15 del Reglamento Bruselas II bis, solicitando su tramitación a través del PPU.

Como sucedería en los dos asuntos anteriores – C-656/13, *L y M* y C-215/15, *Gogova* en los que se cuestionaban ciertos aspectos del artículo 12 del Reglamento Bruselas II bis-, en este caso, ahora a través de la interpretación del artículo 15 del Reglamento Bruselas II bis, se trató de establecer la competencia del órgano jurisdiccional nacional para conocer de un litigio relativo a la patria potestad o la custodia de los menores. Por tanto, la resolución del TJUE es imprescindible dado que en función de la decisión se fijará la competencia del tribunal nacional para conocer del litigio en cuestión.

⁶¹ Utilizando la expresión de D. SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUADERO., “Prejudiciales especiales. Auge...”, *op. cit.*, p. 106.

⁶² STJUE de 27.10.2016 ECLI:EU:C:2016:819

En este caso ante la solicitud del Tribunal irlandés de tramitar la cuestión prejudicial a través del PPU, el TJUE sí argumenta su negativa al expresar: “que no procedía dar curso a esta solicitud, por considerar que las circunstancias expuestas en apoyo de la misma no acreditaban la urgencia necesaria para justificar la aplicación de dicho procedimiento”. En este caso se produce un hecho importante y es que la relación entre la progenitora y el menor sigue produciéndose en la medida que hay concedido y se está ejerciendo el derecho de visita solicitado por la madre; en consecuencia, el riesgo de deterioro de las relaciones entre ambos por la prolongación de los plazos para resolver la cuestión prejudicial no es un elemento que justifique la urgencia en la tramitación del asunto.

Como en el asunto C- 653/13 *L y M*, el TJUE en su decisión acuerda dar al asunto C-428/15 *Child and Family Agency y J. D.* prioridad en su tramitación con arreglo al artículo 53.3 del Reglamento de Procedimiento. En este caso el TJUE tardó alrededor de catorce meses en pronunciarse⁶³.

29. En términos cuantitativos en el marco de cuestiones prejudiciales remitidas al TJUE sobre la interpretación de distintos preceptos del Reglamento Bruselas II bis han sido tres los casos en los que el Tribunal no ha accedido a la petición de los órganos jurisdiccionales nacionales en torno a la aplicación del PPU. Para estos casos los plazos en los que el TJUE dicta sus decisiones conforme a los datos aportados se alargan en algunos casos a mucho más del doble.

IV. Conclusiones

30. Es cierto que solo las cuestiones prejudiciales que tratan sobre las materias comprendidas en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia pueden

⁶³ De los datos extraídos de la Opinión del Abogado General el órgano jurisdiccional nacional solicitó la tramitación de la cuestión prejudicial mediante el PPU el 4 de agosto de 2015 el TJ la rechaza el 19 del mismo mes, pero decide dar prioridad al asunto conforme al artículo 53.3 del Reglamento de Procedimiento. El TJUE se pronuncia el 27.20.2016.

ser objeto de tramitación mediante el PPU ahora bien no puede concretarse más allá.

En efecto hay elementos que impiden una mayor delimitación: de un lado el aumento en el ejercicio de las competencias normativas de la Unión Europea en materias que conforman el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. De otro lado, la incorporación de elementos subjetivos, como la urgencia, a la hora de que el TJUE acceda o no a la tramitación de la cuestión prejudicial mediante el PPU. Ambos aspectos dificultan la concreción del ámbito de aplicación sobre el que PPU puede proyectarse.

31. De la práctica analizada se extrae la idea de que TJUE no ha querido hacer del PPU el procedimiento habitual de tramitación de los asuntos comprendidos en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, sino que su aplicación responde a una excepción.

32. En estos casos excepcionales en los que el TJUE ha admitido la tramitación de la cuestión prejudicial a través del PPU, y en los que en consecuencia el órgano jurisdiccional ha acreditado y justificado la urgencia necesaria, se pueden trazar dos líneas de argumentación del TJUE al respecto:

Una primera línea de argumentación a la que se adscriben un importante número de casos y donde confluyen los siguientes elementos:

1º) situaciones en las que están envueltos menores de edad con edades muy tempranas;

2º) además son situaciones en las que se ha interrumpido el derecho del menor a relacionarse con ambos progenitores;

3º) por tanto el alargamiento de los plazos debido a la tramitación de la cuestión prejudicial a través del procedimiento ordinario acarrea elevar el riesgo de deterioro aún mayor en la relación entre los menores y el progenitor con el que no existe contacto o incluso a frustrar una buena relación futura.

Una segunda línea de actuación seguida por el TJUE en la que habría de concurrir:

1º) situaciones en las que, aunque efectivamente se ven envueltos menores estos están próximos a la mayoría de edad y es este hecho, además

de los que se enumeran a continuación, el que demanda una resolución rápida del asunto por parte de TJUE;

2º) a lo anterior se suma la situación de extrema necesidad de adoptar medidas de protección sobre los menores de forma rápida y cómo cualquier dilación del procedimiento pondría en riesgo, no las relaciones entre el progenitor y los menores que tanto tratan de protegerse, sino la seguridad del propio menor.

33. En torno al análisis de aquellos casos en los el TJUE no accede a tramitar la cuestión prejudicial mediante el PPU podemos concluir:

1º) son supuestos en los que no se ha admitido su tramitación a través del PPU aún estando comprendidos en su ámbito material y tratándose de cuestiones relativas al derecho de custodia sobre menores; ahora bien, en ninguno, a juicio del TJUE, se cumplían las circunstancias que de Derecho y de hecho acreditan y justifican la urgencia;

2º) son situaciones en las que el contacto entre los menores y los progenitores está asegurado de forma que un alargamiento en los plazos de resolución no supone un deterioro en las relaciones entre ambos;

3º) desde un punto de vista procedimental, a diferencia del asunto *Gogova* en el que el TJUE acuerda la tramitación de forma expresa del asunto por el procedimiento acelerado, en el asunto C- 653/13 *L y M*, y en el asunto C-428/15 *Child and Family Agency y J. D*, el TJUE acuerda dar prioridad en la tramitación al caso de conformidad con el artículo 53.3 del Reglamento de Procedimiento. En consecuencia, para estas dos últimas peticiones no se estima necesario acortar en ningún caso los plazos del procedimiento por lo que su tramitación se hace conforme al procedimiento ordinario.

4º) desde una perspectiva temporal en el asunto *Gogova* el TJUE resuelve en seis meses -procedimiento acelerado-; mientras en el asunto C-428/15 *Child and Family Agency y J. D*, el TJUE tarda en resolver alrededor de catorce meses y en el asunto C-653/13 *L y M*, alrededor de once meses.

34. Para finalizar puede concluirse que el procedimiento de urgencia, como proceso especial que surge para acortar plazos sin mermar la calidad de las decisiones, responde a lo esperado. El término medio de resolución de las cuestiones prejudiciales mediante el PPU por el TJUE en el ámbito material

analizado en ningún caso ha llegado a los tres meses. Además, conforme a los datos señalados se ha comprobado que al menos en lo que hace a asuntos referidos al derecho de familia, no se ha producido la temida avalancha de solicitudes de tramitación de los supuestos mediante el PPU provocando con ello un colapso en el funcionamiento del TJUE.